

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	주의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 간이공사 계약상대자 자격 확인 미흡

관 련 부 서 □소 ♣부

조 치 부 서 □소 ♣부, ○팀

내 용

지 적 요 지

❖ #원 이상의 건설공사는 유자격자를 통해 수행하여야 하나 #원 이상인 간이공사 #건에 대하여 건설공사 등록업체가 아닌 일반업체를 통해 공사한 사실이 확인됨

1. 업무 개요

□소 ♣부는 발전소 유지관리를 위해 발전설비의 계획예방정비공사 계획수립, 설계, 및 공사관리 등의 업무를 담당하고 있고, 감사대상기간 동안 “소수력 및 본관 수전설비 보강공사” 등 총 #건의 간이공사를 수행하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「건설산업기본법」에 따르면 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 ♣♣ 장관에게 등록을 하여야 하고, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공

사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다고 되어 있으며, 같은 법을 보면 건설공사를 도급받으려는 자는 해당 건설공사를 시공하는 업종을 등록하여야 한다고 되어 있다.

그리고 같은 법 시행령을 보면 ‘대통령령으로 정하는 경미한 건설공사’란 공사에정 금액이 #원 미만인 토공사, 기계설비공사, 시설물유지관리 공사 등으로 규정하고 있다.

따라서 #원 이상인 건설공사에 대해서는 해당 건설공사에 대한 자격이 있는 등록업체를 통해서만 계약을 체결하여 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 동안 수행한 #원 이상 공사계약을 점검한 결과, 간이공사 #건에 대해서는 해당 건설공사 시공자격이 없는 일반등록 업체를 통해 공사를 수행한 사실이 확인되었다.

관계부서 의견 □소 ♣부는 감사결과를 수용하면서 향후 #원 이상 공사에 대해서는 관련 법령에 따라 건설공사 등록업체를 통해 수행하도록 조치하겠다고 하였다.

조치할 사항 □소장은

- ① 건설공사 시공자격이 없는 업체를 통해 간이공사를 시행하여 「건설산업기본법」 위반을 초래한 직원을 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바라며,(주의)
- ② 향후 #원 이상 공사에 대하여는 해당 공사 등록업체를 통해 수행할 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)